

1500160-30.2021.8.26.0546

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... em zona rural e já ter sido vítima de roubo. Negou que respondesse a outro processo, embora tivesse sido condenado a prestar serviços comunitários, mas não teve condições para tanto, diante da pandemia e, por ser do grupo de risco, já que possuía duas cirurgias do pulmão. Compareceu no cartório, mas foi orientado a aguardar sua intimação para o cumprimento da medida.

Ao final da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

2ª Vara

Praça Cel. Souza Ferreira, S/Nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500160-30.2021.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500160-30.2021.8.26.0546

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2111844/2021 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 17524940 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO,

1556/21/930 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 2111844 - DEL.POL.ITAPIRA, 1556/21/930 -

DEL.POL.ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JADEILSON LAURENTINO CORREIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou JADEILSON LAURENTINO CORREIA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03, porque, no dia 24 de abril de 2021, às 17h25, no cruzamento das ruas Mário Covas com Timóteo Soares, nesta cidade e comarca de Itapira, o acusado portava arma de fogo e munições, consistentes em 01 (uma) garrucha calibre 22, marca Rossi, registro n.º 5146722 e 02 (duas) munições de calibre 22, em cartuchos íntegros, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos periciais de fls. 60/71.

Segundo a inicial, guardas municipais, em atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo o acusado, constataram que trazia ele em seu poder a arma descrita, devidamente municada; ocasião em que lhe foi dada voz de prisão em flagrante delito. Entretanto, foi colocado em liberdade, após pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial (fls. 16).

A denúncia foi recebida aos 06 de julho de 2021 (fls. 78).

Folha de antecedentes a fls. 89/92 e certidão de antecedentes a fls. 94/96.

Citado (fls. 97), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 101/102).

A fls. 119/120, o acusado constituiu defensor.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o acusado; ocasião em que a instrução processual foi encerrada e a Representante do Ministério Público apresentou suas alegações finais orais; enquanto que o defensor requereu prazo legal para tanto, o que lhe foi concedido.

A Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação e a condenação do acusado, por entender suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu, pela aplicação do princípio da insignificância, aliado ao princípio da mínima intervenção estatal, pela inexistência de lesão fática ao bem jurídico tutelado, ou ainda pelo estado de necessidade e legítima defesa, nos termos do artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal, amparado no artigo 23, incisos I e II, do Código Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela aplicação da pena no seu patamar mínimo, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, incisos I e III, do Código Penal.

Este é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 05/06, no auto de exibição e apreensão de fls. 07, nos laudos periciais de fls. 60/71 e na prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Vejamos.

O guarda municipal Elias Aparecido de Oliveira Neto, disse que no dia dos fatos, foi acionado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima. Lá chegando, a vítima estava sendo socorrida pela ambulância do SAMU, enquanto que a outra parte envolvida no acidente portava uma garrucha, calibre 22, municada com dois cartuchos. Disse que não o conhecia dos meios policiais, mas somente "de vista". Indagado, o acusado disse que adquiriu a arma para sua defesa pessoal, mas não apresentou nenhum documento que o autorizasse a portá-la.

O guarda municipal José Luis Evangelista da Silva, confirmou que por ocasião do ocorrido, estava na companhia de seu colega de farda Neto, quando foram acionados, a princípio, a atender uma ocorrência de acidente de trânsito. Lá chegando, havia um tumulto, oportunidade em que o indivíduo do outro veículo envolvido no acidente, entregou, salvo engano, uma garrucha, calibre 22, mas não se recordava se municada ou não.

Interrogado, Jadeilson Laurentino Correia negou ter sido surpreendido em poder da arma de fogo. Afirmou que se envolveu em um acidente, quando um rapaz bateu no seu carro, mas o socorreu, ligou para o SAMU e para a guarda municipal. Assim que a viatura da guarda lá chegou, apresentou para o guarda Neto uma garrucha que havia comprado para defesa pessoal, tendo em vista que morava sozinho, em zona rural e já ter sido vítima de roubo. Negou que respondesse a outro processo, embora tivesse sido condenado a prestar serviços comunitários, mas não teve condições para tanto, diante da pandemia e, por ser do grupo de risco, já que possuía duas cirurgias do pulmão. Compareceu no cartório, mas foi orientado a aguardar sua intimação para o cumprimento da medida.

Ao final da instrução, restou incontroverso que o réu praticou o delito que lhe é imputado na denúncia.

A conduta típica de portar arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar ficou plenamente configurada nos autos.

Os laudos periciais de fls. 60/71 atestaram a potencialidade lesiva da arma e a eficiência dos cartuchos.

Os policiais militares e responsáveis pela diligência foram seguros em seus depoimentos, detalhando a apreensão da arma e das munições que o réu portava no momento da ocorrência.

Importa destacar que o porte ilegal de arma de fogo e munições constitui crime formal e de perigo presumido ou abstrato, não exigindo prova de efetiva exposição da coletividade a risco. Para a consumação, basta a realização de qualquer das ações descritas no tipo penal (no caso, o porte), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante qualquer fato posterior.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME FORMAL OU DE PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Tribunal de origem, ao entender que o delito pelo qual o recorrente restou condenado é de perigo abstrato e de mera conduta, cuja "consumação se dá com o simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório, não se exigindo qualquer finalidade específica, isto é, dolo específico", decidiu em conformidade com a hodierna e pacífica jurisprudência deste Sodalício. 2. Agravo regimental improvido" (STJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, AgRg. no AREsp nº 610230/DF, DJe 22/04/2015).

"(...) A conclusão do Colegiado a quo se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, pacificada nos autos do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniada ou, até mesmo, desmontada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido." (HC n. 333.284/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/3/2016).

"(...) 2. Esta Corte detém entendimento no sentido de que 'o porte ilegal de munições configura o tipo penal descrito no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, crime de perigo abstrato que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de resultado naturalístico à incolumidade física

de outrem." (HC 322.956/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 29/08/2017).

Dessa forma, insubsistentes as alegações da defesa, porquanto bem evidenciado o crime descrito na denúncia.

É que, para o reconhecimento da legítima defesa ou ainda a legítima defesa putativa, há necessidade do preenchimento dos requisitos contidos no artigo 25 do Código Penal, principalmente o consubstanciado em repelir injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, não verificados no presente caso.

Além do mais, o reconhecimento do estado de necessidade também não se verifica por igual motivo, já que em respeito ao contido no artigo 24 do Código Penal, não vislumbro a existência de fato praticado para salvaguarda de perigo atual, que não provocou por sua própria vontade e, principalmente, que não podia ser evitado por outro modo, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Desta feita, não há como excluir a ilicitude do ato praticado pelo acusado, por não se enquadrar sua conduta, nos incisos I e II, do artigo 23, do mesmo Codex.

Caracterizadas a autoria e materialidade delitivas, a procedência integral da denúncia é medida que se impõe, não havendo que se falar em insuficiência probatória, estado de necessidade ou legítima defesa própria ou de terceiro ou ainda putativa, conforme quer fazer crer a defesa, nem tão pouco extado de necessidade, pelos motivos acima elencados.

Passo a fixar a reprimenda.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, na primeira fase, verifico que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, de modo que fixo sua pena-base no patamar mínimo de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 14 da Lei 10.826/03.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, a qual deveria elevar o delito em 1/3 de sua pena-base. Contudo, compenso-a com a atenuante da confissão espontânea verificada no presente caso, mantendo a pena acima inalterada.

Na terceira fase, ausentes aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno a reprimenda acima definitiva.

O réu cumprirá a pena inicialmente em regime semiaberto, em razão da reincidência específica, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

O réu também não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem ao sursis, por expressa vedação legal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR JADEILSON LAURENTINO CORREIA, R.G. n.º 51.652.109/SP/SP, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 14 da Lei 10.826/03.

Deixo de decretar a prisão preventiva do réu, por ter ele respondido ao presente feito em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandado de prisão e guia de recolhimento em nome do réu.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

P. I. C.

Itapira, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA